

1502831-71.2019.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... até o segundo ano, já foi processado por tráfico. Em relação aos fatos, negou a autoria do roubo. Disse que, no dia de sua abordagem pela polícia, estava dentro de sua residência e os policiais estavam com algumas imagens de pessoas mascaradas que haviam feito um assalto a um mercadinho. Na ocasião, os policiais o acusaram da prática do roubo, o que não é verdade, e apreenderam seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502831-71.2019.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502831-71.2019.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2336550/2019 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 8628460 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4064/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4024/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4025/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2336550 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4064/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4024/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4025/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2336550 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4064/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4024/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4025/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2336550 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4064/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4024/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4025/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

ROBSON DOS SANTOS GOMES e LUIZ FELIPE ALVES RIBEIRO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 15h30, na Avenida Honório Ferreira Pedrosa, n.º 820, Parque Residencial Nova Caçapava, nesta Comarca de Caçapava, os réus, previamente ajustados e com unidade de designios entre eles e com mais três indivíduos desconhecidos, teriam subtraído, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em R\$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em dinheiro e cartões Valecap, pertencentes a Wagner Fernando da Silva Reis.

A denúncia foi recebida em 13/09/2021 (fls. 161) e ratificado seu recebimento em 17/12/2021 (fls. 176/178).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 175 e fls. 208) e apresentaram resposta à acusação a fls. 169/172.

Durante a instrução, realizada de forma virtual, conforme autorizado no Provimento CSM n.º 2651/22 (art. 1º, §1º e art. 8º), foi ouvida uma testemunha comum, bem como foram os réus interrogados. Em debates orais, o parquet e os defensores pugnaram pela absolvição dos réus.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada improcedente.

Com efeito, apesar de comprovada a materialidade delitiva pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/03, fls. 04/05, fls. 06/08, fls. 44/45, fls. 46/47) e Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10), pairam dúvidas em relação à autoria dos réus.

O réu LUIZ FELIPE ALVES RIBEIRO, ao ser interrogado em solo policial, “negou totalmente os fatos que lhe são imputados; que nega qualquer participação no roubo registrado no B.O 4024/2018; que não conhece a pessoa de Robson dos Santos Gomes” (fls. 120).

Em juízo, LUIZ FELIPE disse que tem 26 anos, é solteiro, tem filhos, estudou até o segundo ano, já foi processado por tráfico. Em relação aos fatos, negou a autoria do roubo. Disse que, no dia de sua abordagem pela polícia, estava dentro de sua residência e os policiais estavam com algumas imagens de pessoas mascaradas que haviam feito um assalto a um mercadinho. Na ocasião, os policiais o acusaram da prática do roubo, o que não é verdade, e apreenderam seu calçado e uma calça jeans, conduzindo-o à delegacia. No entanto, a vítima não compareceu ao distrito policial, conforme afirmado pelo policial militar. Conhece o réu Robson e é verdade que ele estava na sua residência no Bairro Caçapava Velha no dia de sua detenção para visitá-lo, pois é filho de sua tia. Não conhecia os policiais que o abordaram. Não frequentava o mercadinho. Sua casa fica há uns sete quilômetros do mercadinho. Foram conduzidos à delegacia de polícia sem qualquer mandado. Esclareceu que no dia do ocorrido estava trabalhando de motoboy. Não ficou lado a lado de outras pessoas durante o reconhecimento efetuado na delegacia de polícia e somente viu os policiais conversando com a vítima por celular.

O acusado ROBSON DOS SANTOS GOMES não foi interrogado na fase extrajudicial (fls. 125). Interrogado judicialmente, ROBSON disse que tem 33 anos, é casado, tem filhos, possui o ensino médio completo, é varredor, já foi processado por tentativa de furto. Em relação aos fatos, negou a autoria do roubo. Desconhece o motivo pelo qual foi acusado pela prática desse delito. Estava na casa de Luiz Felipe no dia em que foi conduzido à delegacia. Desconhece, porém, quem praticou o delito.

Esclareceu que a vítima não apareceu na delegacia para reconhecê-los.

A vítima WAGNER FERNANDO DA SILVA REIS, em solo policial, declarou que na data dos fatos foi surpreendido por 05 indivíduos, sendo que, 04 estavam armados e 01 (um) ficou aguardando no carro Prisma; que era por volta de 01H30, 02H00 da tarde; que dentro do mercadinho estavam alguns clientes, em média de 10 pessoas; que os indivíduos anunciaram o assalto, pediram que todos deitasse no chão, abriram as gavetas e levaram dinheiro, além de maquininha, celulares e outros itens diversos; que os itens roubados nunca foram recuperados; que na época reconheceu os indivíduos ROBSON DOS SANTOS GOMES E LUIZ FELIPE ALVES RIBEIRO como dois dos

indivíduos que participaram do roubo."

Em juízo, não foi possível ouvir a vítima diante de seu falecimento.

O policial militar REGINALDO LEONARDO DOS SANTOS, em juízo, disse que, no dia, estavam em patrulhamento no Nova Caçapava quando foram solicitados pelo proprietário de um mercadinho que lhes comunicou que foi vítima de um roubo por dois indivíduos em um veículo Prisma branco, o qual lhes mostrou as imagens. Foram informados pela vítima que os indivíduos podiam ser de Caçapava Velha, onde, em diligências pelo bairro, viram um indivíduo na rua que saiu correndo para o interior de uma residência, onde havia uma outra pessoa. Através de busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os réus, porém, suas características batiam com as características dos autores do roubo ao mercadinho ilustradas pelas imagens mostradas pela vítima. No celular de Robson, após autorização de acesso, viram-no em uma foto com uma chave de um carro, dinheiro e uma arma. Ambos foram conduzidos ao Distrito Policial e, após contato com o proprietário do estabelecimento, este reconheceu sem sombra de dúvidas os réus. Não sabe dizer quantos indivíduos apareciam nas imagens do roubo, mas deu para reconhecer os réus pelas suas características. Porém, não foi nítido visualizar a presença de arma de fogo pelas imagens. O depoente não conhecia os réus anteriormente. A câmera era da parte interna e externa do mercadinho, mas agora não sabe dizer se era da parte interna e externa. Salvo engano, foram apreendidas com os réus vestimentas utilizadas no roubo. Não sabe dizer se a vítima contou se o roubo foi dois dias antes da condução dos réus ou na própria data da apreensão dos réus. Não estava munido de autorização judicial para buscar, conduzir e apreender os réus. O réu Robson foi conduzido, pois saiu correndo e possuía uma foto suspeita em seu celular. Abordaram os réus no bairro Caçapava Velha; um correu e entrou na casa, onde havia um indivíduo. Não se recorda quantos indivíduos participaram do roubo segundo a versão da vítima. Dava para ver quase cem por cento pelas imagens as características dos roubadores, mas não deu para reconhecê-los; foi a vítima quem os reconheceu posteriormente. Não apreenderam o veículo Prisma em poder dos réus, mas havia aquela foto do réu uma chave de um veículo.

Como se vê, diante do falecimento do ofendido WAGNER FERNANDO DA SILVA REIS, o reconhecimento extrajudicial dos réus efetuado pela vítima não foi reproduzido e ratificado em juízo.

Ademais, é importante consignar que ao lavrar o Boletim de Ocorrência, a vítima foi expressa em dizer que não conseguia descrever os ladrões (fls. 02/03), de modo que há dúvidas de como reconheceu os acusados extrajudicialmente, se é certo que pelas imagens do roubo a própria polícia civil não conseguiu identificar os autores, tampouco localizar testemunhas (fls. 82).

Por fim, os réus LUIZ FELIPE e ROBSON negaram veementemente a acusação que paira sobre eles, o que enfraquece sobremaneira os indícios de autoria que outrora existiam.

Assim, considerando que os elementos produzidos no curso do inquérito policial não foram confirmados sob o crivo do contraditório e que o direito penal e processo penal não se contentam com meras conjecturas, impõe-se a máxima do in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de absolver os réus ROBSON DOS SANTOS GOMES e LUIZ FELIPE ALVES RIBEIRO, qualificados nos autos, da imputação que lhes foi dirigida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Se o caso, expeça-se certidão de honorários no valor máximo de referência.

P.R.I.C.

Caçapava, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA